赣州稀土矿业有限公司龙南分公司足洞矿区乡际稀土矿“12.28”坍塌事故调查报告

发布日期：2017-11-28 16:53

字号：[大] [中] [小]

2015年12月28日下午4时左右，赣州稀土矿业有限公司龙南分公司（以下简称为龙南分公司）足洞矿区乡际稀土车间在开挖母液沟时发生一起坍塌事故，造成2人死亡。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）规定，龙南县人民政府下达抄告单（龙府办抄字〔2016〕1号），由县安全生产监督管理局牵头，会同县公安局、县总工会、县人保局、县稀土局、县矿管局、东江乡政府,并邀请县检察院，组成事故调查组。

事故调查组通过现场勘查，查阅资料，技术综合分析，询问有关证人和当事人等工作，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了有关处理建议和事故防范及整改措施。现将事故调查情况报告如下:

一、事故发生单位概况

（一）龙南分公司情况

龙南分公司，成立于2005年2月，工商营业执照注册号为：360727120000075，法人代表林春雷，经营范围为稀土冶炼加工，稀土矿产品、稀土金属产品销售等，下辖富坑稀土矿区、临塘稀土矿区、东江稀土矿区、足洞稀土矿区等4个矿区。

（二）乡际稀土矿情况

发生事故的乡际稀土车间属于龙南分公司足洞稀土矿区的生产车间（2012年整顿合并前矿山名称为龙南县乡际联办稀土矿，以下简称为乡际稀土矿）。足洞稀土矿区《采矿许可证》证号：C3600002011065140101132 47；《安全生产许可证》于2015年8月14日到期{编号:（赣）FM安许证字〔2006〕B273}。乡际稀土矿根据市、县整顿和规范矿产资源开发秩序的要求，从2011年11月开始停产。

该矿由赣州市整顿和规范矿产资源开发秩序工作领导小组办公室2013年5月28日下发的抄告单（赣市整规办抄字〔2013〕1号）：原则同意对省公路局批复的S327线龙南段（又称“三南大道”龙南段）建设项目压覆龙南县汶龙、乡际稀土矿资源进行回收利用。龙南县稀土生产经营领导小组于

2015年10月9日召开会议，讨论足洞矿区共大高坑、共大二车间等十一个稀土矿山环保整改恢复供电事宜，并根据市抄告单精神，同意乡际稀土矿对其矿区内稀土资源进行回收，并形成了龙南县稀土生产经营领导小组《会议纪要》。

2015年10月，龙南分公司根据《会议纪要》精神，因考虑新一轮合同要统一价格、统一合同等原因，同意乡际稀土矿进行稀土资源回收的准备工作，符合标准后，到2016年1月份再签订合同。乡际稀土矿持《会议纪要》向县供电公司申请了供电，向龙南分公司申请购买了硫铵。至事故发生时已新建母液收液井2个，开挖母液沟100多米，山顶已铺设部分注液管。期间未向县安监局报告。

乡际稀土矿为企业独立核算单位，属于山林权流转人和“三南大道”建设项目压覆稀土矿资源回收利用实施人，为实际企业主体。

（三）事故现场勘查情况

经现场勘察，母液沟沟面宽约4米、沟底宽约1.2米、深约4米，长约20米的母液沟，地面堆放的沙土未作任何夯实和降坡措施，高矮不一，最高堆放约2米。坍塌的母液沟断面宽4.5米，沟底至堆放的沙土高度约6米，坍塌处外侧有一口废弃的收液井及一个简易配电盘，东面约10米处停放挖掘机一台。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2015年12月28日下午1时多，矿长张春林（死者）和矿山负责人肖文祥安排5个女工、6、7个男工在采场山脚下，拦沙坝库区内开挖母液沟和割草皮等工作。肖文祥带着4、5个工人在山的右侧已开挖好的母液沟铺草皮，张春林、钟国琦（死者）以及开挖掘机的谢彬彬等在山的左侧开挖母液沟，两工作点相距约50米。谢彬彬挖掘机先开挖了一条沟面宽约4米、沟底宽约1.2米、深约4米，长约20米的母液沟，并将开挖的沙土沿母液沟就地堆放在母液沟左侧（右侧为山脚），未作任何夯实和降坡措施。约4时左右，谢彬彬将一个由松木订成的三脚架放到母液沟底，就停机休息。钟国琦与割草皮的赖余秀、赖会娥将捆好的草皮扔到母液沟，张春林便下到母液沟底整理草皮，在整理草皮时堆放在母液沟左侧的沙土垮塌下来，将张春林的下半身全部掩埋了，张春林自己起不来，钟国琦就下去拉张春林，在拉张春林的过程中又发生了二次坍塌，把钟国琦和张春林一起掩埋了。坐在挖掘机上的谢彬彬和站在沙土上面的赖余秀、赖会娥去叫喊在山右侧上班的肖文祥等人，肖文祥等人听到叫喊后，立即拿着铁锹一起救人。谢彬彬用手机拨打了120急救电话和119消防电话等，之后一起加入救援。肖文祥等人用铁锹挖了10多分钟，大约半米（50厘米）深的沙土，将钟国琦挖了出来，谢彬彬和其他两个男的把钟国琦抬到旁边空地上进行胸部按压抢救，其他人员继续挖塌方的沙土，寻找张春林，大概20分钟后把张春林挖出来了，发现张春林的时候，接到报告的有关部门赶到了现场。张春林和钟国琦因窒息时间过长，经县中医院赶来的医生全力抢救无效死亡。

（二）应急处置情况

事故发生后，县政法委书记谢建林，县政府副县长、县公安局长林峰，县安监局、县公安局、县矿管局、县稀土局、县卫生局、东江乡政府、东江派出所和龙南分公司等单位主要领导和相关人员立即赶到事发现场，对事故现场进行了勘察，指导善后处理，成立了事故调查组和善后工作组，县委、县政府主要领导、分管领导第一时间进行了协调指挥，有效地维护了社会稳定。

经评估，这次事故发生后，各职能部门行动迅速，措施得当，开展了有效的救援和现场处置工作，维护了事故现场的安全，没有发生次生事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）死亡人员情况

1、张春林，男，41岁，江西省龙南县临塘乡塘口村人，矿长。

2、钟国琦，男，46岁，江西省龙南县临塘乡东坑村人，工人。

（二）直接经济损失

事故造成2人死亡，直接经济损失200万元。

四、事故发生的原因及事故性质

经查阅龙南分公司和乡际稀土矿等单位相关记录、资料，询问有关人员。发现谢彬彬无挖掘机操作证；龙南分公司无同意乡际矿稀土矿恢复生产的证明材料，未签订承揽开采合同；未与采掘施工单位签订协议；乡际稀土矿无安全管理机构和制度，无相关的安全生产教育培训记录、检查记录和技术交底记录等资料。

乡际稀土车间根据2015年10月9日龙南县稀土生产经营领导小组同意其对矿区内稀土资源进行回收的会议纪要，10月底按照龙南分公司的安排，开始做矿山恢复生产准备工作。12月20日，开始开挖母液沟，雇佣唐晶的挖掘机，由挖掘机操作工谢彬彬操作。28日下午1时多，矿长张春林和肖文祥安排工人分成两组上班。张春林带挖掘机操作工谢彬彬等人开挖母液沟，在开挖母液沟前未制定专项安全防范措施，也未向谢彬彬作技术交底。谢彬彬将开挖母液沟产生的沙土就地堆放在母液沟左侧（右侧为山脚），未作任何夯实和降坡措施。尤其在外侧有一口废弃的收液井及一个简易配电盘处，未将开挖的沙土进行技术处理，导致开挖时产生的沙土更靠近母液沟，造成沙土堆放过高。张春林未预见潜在的安全隐患，在未采取任何防坍塌措施的情况下，冒险进入危险区域作业。

（一）直接原因

1、张春林履行矿长职责和安全防范措施落实不到位，冒险作业。在开挖母液沟和收液井时，未预见堆放的沙土存在重大安全隐患，对开挖母液沟和架设危险性较大的收液井时未制定专项安全

防范措施和技术交底；在沙土堆放过高的情况下，冒险进人危险区域进行作业是事故发生的直接原因。

2、挖掘机操作工安全意识淡薄，沙土堆放操作不当。将开挖母液沟产生的沙土就地堆放在母液沟左侧，未作任何夯实和降坡措施。尤其在外侧有一口废弃的收液井及一个简易配电盘处，未将开挖的沙土进行技术处理，导致开挖时产生的沙土更靠近母液沟，造成沙土堆放过高，且未采取任何防坍塌措施，造成堆放的沙土垮塌，发生坍塌事故是事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、安全生产主体责任落实不到位。乡际稀土矿履行安全生产主体责任不到位，未开展安全教育培训，职工安全意识差；未制定相关的安全管理制度和操作规程；在未签订承揽协议和采掘施工协议前，开展环保整改活动期间，违规组织开挖母液沟、收液井和注液井等生产行为，是事故发生的间接原因。

2、企业安全管理不到位。龙南分公司，履行企业管理职责不到位，未及时发现和制止乡际稀土矿违规组织开挖母液沟、收液井和注液井等生产建设行为，是事故发生的间接原因。

3、安全生产监督管理不到位。龙南县稀土局履行安全监管职责不到位，明知道同意乡际稀土矿将对其矿区内稀土资源进行回收的情况下，未及时发现和制止乡际稀土矿违规开挖母液沟、收液井和注液井等生产建设行为，也是事故发生的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，本次事故性质为生产安全一般责任事故，事故类别为坍塌。

五、事故责任的认定和事故责任者的处理建议

（一）事故责任认定

1、直接责任

（1）张春林，乡际稀土矿矿长，履行矿长职责不到位，安全防范措施落实不到位。在开挖母液沟和收液井时，对开挖母液沟和架设危险性较大的收液井时未制定专项安全防范措施和技术交底，未及时发现堆放的沙土存在重大安全隐患，在沙土堆放过高的情况下，冒险进入危险区域进行作业，应负直接责任。

（2）谢彬彬，挖掘机操作工，安全意识淡薄，沙土堆放操作不当。将开挖母液沟产生的沙土就地堆放在母液沟左侧，尤其在外侧有一口废弃的收液井及一个简易配电盘处，未将开挖的沙土进行技术处理，造成沙土堆放过高，应负直接责任。

2、间接责任

（1）张家棚，乡际稀土矿投资人，履行职责不到位，未督促制定相关的安全管理制度和操作规程，未督促制定相关的安全管理制度和操作规程，应负间接责任。

（2）肖文祥，乡际稀土矿实际负责人，履行职责不到位，未制定完善安全管理制度和操作规程；违规组织开挖母液沟、收液井和注液井等生产行为，应负间接责任。

（3）乡际稀土矿，安全生产主体责任落实不到位，未制定完善安全管理制度和操作规程；未签订承揽协议和采掘施工协议；在龙南分公司同意开展环保整改活动期间，违规组织开挖母液沟、收液井和注液井等生产行为，应负主体责任。

3、管理责任

（1）林春雷，龙南分公司经理，履行企业监督管理职责不到位，应负主要管理责任。

（2）廖小都，龙南分公司副经理，分管安全生产工作，履行安全生产职责不到位，未督促乡际稀土矿制定相关的安全管理制度和操作规程；安全检查不到位，未及时发现和制止乡际稀土矿违规开挖母液沟、收液井和注液井等生产行为，应负直接管理责任。

4、监管责任

（1）龙南分公司，履行企业管理职责不到位，未及时发现和制止乡际稀土矿违规组织开挖母液沟、收液井和注液井等生产行为，对事故的发生应负企业监督管理责任。

（2）龙南县稀土局，根据《安全生产法》“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求和县政府办《关于印发龙南县安全生产监督管理职责暂行规定的通知》（龙府办发〔2012〕66号）规定县稀土局是稀土矿山安全生产监督管理单位，在参加龙南县稀土生产经营领导小组召开的会议后，明知道同意乡际稀土矿将对其矿区内稀土资源进行回收的情况下，履行安全监管职责不到位，对事故的发生应负监督管理责任。

（二）处理建议

1、张春林，乡际稀土矿矿长，履行矿长职责不到位，安全防范措施落实不到位。在开挖母液沟和收液井时，对开挖母液沟和架设危险性较大的收液井时未制定专项安全防范措施和技术交底，未及时发现堆放的沙土存在重大安全隐患，在沙土堆放过高的情况下，冒险进人危险区域进行作业，应负直接责任，鉴于张春林在事故中死亡，建议免于追究。

2、建议由县安监局依据《安全生产法》第94条第（七）项：特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的，处一万元以上二万元以下的罚款的规定，对谢彬彬给予罚款10000元的行政处罚。

3、建议由县安监局依据《安全生产法》第92条第（一）项：发生一般事故的，处上一年年收入30%的罚款的规定，对张家棚给予罚款15000元的行政处罚。

4、建议由县安监局依据《安全生产法》第92条第（一）项：发生一般事故的，处上一年年收入30%的罚款的规定，对肖文祥给予罚款15000元的行政处罚。

5、建议由县安监局依据《安全生产法》第109条第（一）项：发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款的规定和死亡2人的情况，对乡际稀土矿给予罚款30万元的行政处罚。

6、建议由赣州稀土矿业公司依据有关规定对林春雷、廖小都予以处理。

7、建议责成龙南分公司、县稀土局向县委、县政府作出深刻检查，举一反三，认真总结和汲取事故教训，加强企业监督管理。

六、事故防范和整改措施

（一）切实落实企业主体责任。建立健全安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程，严格履行安全生产职责，认真贯彻执行安全生产法律法规，确保各项安全措施落实。

（二）鉴于目前稀土矿生产车间（含渣头点、尾水点）安全生产的现状，建议由县安委办牵头，县安监局、县稀土局、县矿管局、赣州稀土矿业公司龙南分公司等部门配合，对全县的稀土矿生产车间（含渣头点、尾水点）进行一次全面的安全隐患评估，对不进行评估或对评估后发现重大安全隐患又拒不整改的，以及整改不合格的，依照安全生产有关法律法规责令停产整顿。

（三）加强现场安全管理。对开展危险性较大的作业项目，要制定专项安全防范措施，做好技术交底，并安排专人进行检查，及时发现和处理安全隐患，及时制止违章违规作业行为，杜绝“三违”行为。

（四）龙南分公司及各生产车间（矿点)要加强安全教育培训，提高安全生产意识，严格按照操作规程进行作业，坚决禁止冒险作业，杜绝“三违”现象。

（五）加强管理和检查力度。龙南分公司要加强对所属生产车间（含渣头点、尾水点）和污水处理点的安全监督管理，督促其严格按照安全生产法律法规的要求开展生产经营活动。

（六）理顺管理体制，明确安全管理职责。龙南分公司要根据新情况理顺稀土矿山采矿权人、采掘施工单位、承揽开采人和承包生产人等四者的隶属和管理关系，签订安全协议，明确各自安全职责，避免相互扯皮，相互推诿。

（七）履行安全监管职责，加强安全生产监督检查。全县各单位要根据县政府办《关于印发龙南县安全生产监督管理职责暂行规定的通知》（龙府办发〔2012〕66号）规定的监管职责，按照“党政同责，一岗双责”要求，切实履行安全监管职责，加强安全生产监督检查，确保安全生产。

赣州稀土矿业公司龙南分公司足洞稀土矿区

乡际稀土车间“12.28”坍塌事故调查组

2015年12月31日